

**IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN WALIKOTA MALANG
TAHUN 2016 DALAM PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)**

(Studi di Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NADIRA FERNANDA

NIM. 145010107111102



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN WALIKOTA MALANG TAHUN 2016 DALAM PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

NADIRA FERNANDA
NIM : 145010107111102

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 10 Juli 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP.196008101986011002

Nurdin, SH., M.Hum.
NIP.19561207198601100

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.
NIP. 196008101986011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah ilmu hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kersarjanaan saya.

Malang, 22 Juni 2018
Yang menyatakan,

Nadira Fernanda
145010107111102



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

1. Nama : Nadira Fernanda
2. Tempat, Tanggal Lahir: Lamongan, 22 September 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jalan Kesatrian Terusan Nomor F8, Kota Malang
7. Telp/Hp : 082245362062
8. E-mail : Nadira.fernanda22@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2002-2008 : SD Kartika IV-6 Malang
2. Tahun 2008-2011 : SMP Negeri 11 Malang
3. Tahun 2011-2014 : SMA Negeri 10 Malang
4. Tahun 2014-2018 : Program S1 Hukum di Universitas Brawijaya

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, Juli 2018

Nadira Fernanda

ABSTRAK

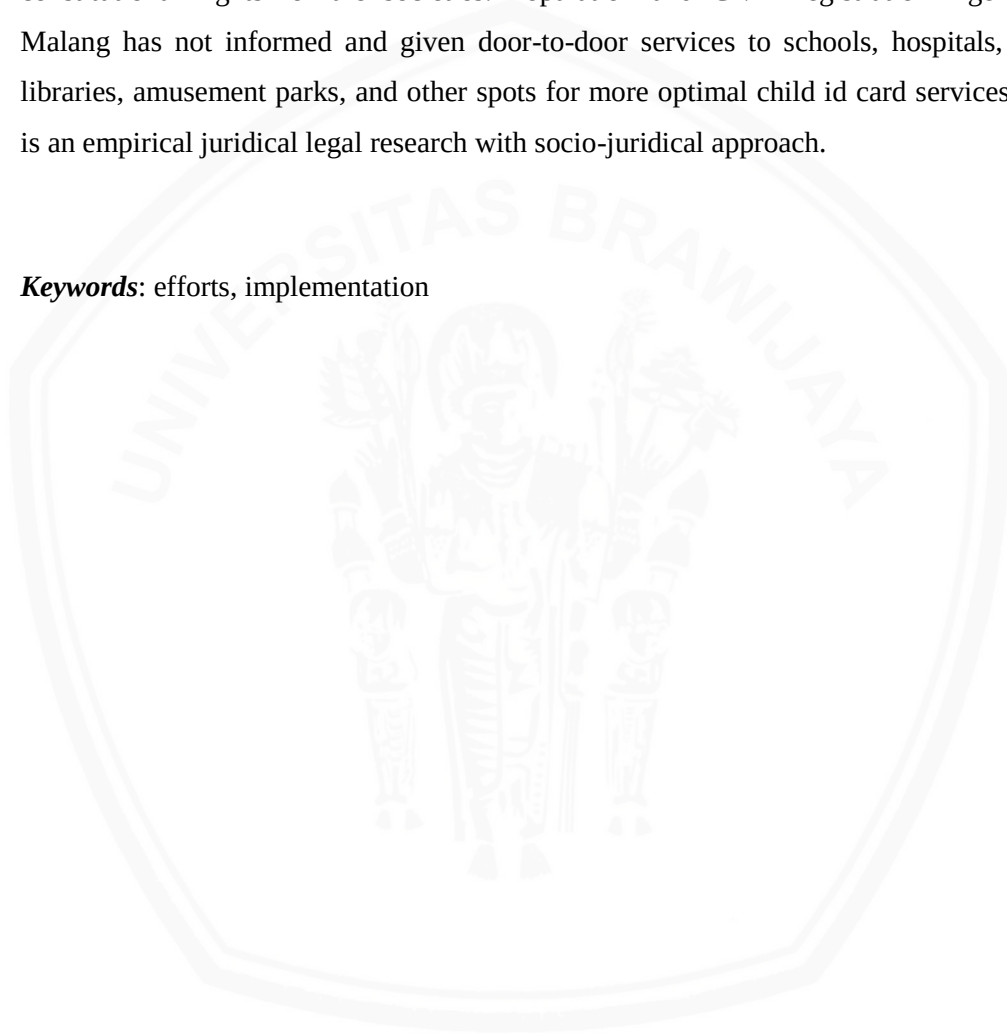
Dalam penelitian ini membahas mengenai Implementasi Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 Dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak resmi dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak (KIA) ditujukan untuk anak yang berusia 0 hingga 17 tahun kurang satu hari yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Upayah Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil (DISPENDUK) Kota Malang masi belum melaksanakan sosialisasi dan pelayanan keliling di sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan dan tempat layanan lainnya agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris (*empiric legal research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

Kata Kunci : Upaya, Implementasi

Abstract

This research discusses the implementation of Article 8 of Mayor Regulation of Malang of 2016 regarding Child Identity Card Services. Child identity card is officially issued by Indonesian Government referring to Regulation of Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 on Child Identity Card. The child id card is for those aged 0 – one day to 17 years old, which is aimed to assist population registration, provide protection, and public services and to provide protection for and fulfillment of constitutional rights for the societies. Population and Civil Registration Agency of Malang has not informed and given door-to-door services to schools, hospitals, small libraries, amusement parks, and other spots for more optimal child id card services. This is an empirical juridical legal research with socio-juridical approach.

Keywords: efforts, implementation



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
3. Bapak Nurdin, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
4. Mama, Papa, Mas Rengga, Mbak Irtha, Mas Dimas serta Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang, dan yang selalu mendoakan tanpa lelah agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ferdian Imanullah, selaku pacar yang selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi, dan mendoakan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Nurul Fadhilah, Rizka Ananda, Nadhira Andri Putri, Denza Olyvia, Karina Gita, Adinda Yulia, Sarah Nabila, Dewana Putra, selaku sahabat yang selalu memberikan bantuan, doa dukungan, motivasi, dan meluangkan waktu untuk ikut serta dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Numi, Ratna, Inggrid, Hajari, Ais, Dita, Bima, Deva, Brilian, Kaymal, Umay, Mega selaku sahabat yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta doa dalam pengerjaan skripsi ini
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masi sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan disengaja maupun tidak disengaja

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 22 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ringkasan	v
Summary	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Implementasi Hukum	13
B. Kajian Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan	16
C. Kajian Tentang Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (DISPENDUK)	21
D. Kajian Tentang Anak	25
E. Kajian Tentang Identitas	27
F. Kajian Tentang Pelayanan	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Jenis Dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Populasi Dan Sampel	39
G. Teknik Analisis Data	40
H. Teknik Operasional	41

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Pembahasan	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA.....	60
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	6
Tabel 4.1	52
Tabel 4.2	52
Tabel 4.3	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau subjek nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan.¹ Adapun beberapa pengertian tertulis dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengertian anak seperti, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa

*“ Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masuk dalam kandungan. ”*²

Dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

*“ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. ”*³

Dalam pemaknaan yang umum anak mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat di nilai dari sisi pandang sentralistis kehidupan.⁴ Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Untuk meletakkan anak

¹ H. Santhos Wachjoe Prihambodo, S.H, M.H, **Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia: Sebuah Catatan Pemikiran**, Grasindo, Jakarta, 2015, hlm. 44

² Pasal 1 angka 1 Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

⁴ Ibid, hlm. 70

kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:⁵

a. Unsur Internal Pada Diri Anak

Anak merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, dalam hal ini sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai human rights yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan.

Persamaan hak dan kewajiban anak, dimana seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya.

b. Unsur Eksternal Pada Diri Anak

Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum; yang ditentukan oleh ketentuan peraturan hukum sendiri. Atau ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan;

(b) Hak-hak khusus yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. (Maulana Hassan Waddong, 2000:4&5).

Anak juga mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa.⁶ Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak

⁵Ibid, hlm. 71

orang dewasa atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit.⁷ Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.

Negara sebagaimana penjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, sudah seharusnya memperhatikan secara terperinci terhadap kebutuhan setiap anak di Negeri ini. Bukan hanya kebutuhan secara materi yang harus kebutuhan hidupnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.⁸ Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁹ Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang yang mengatur tentang anak¹⁰:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- d) Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak

⁶John W. Santrock, **Masa Perkembangan Anak**, Edisi 11, Erlangga, Jakarta, 2009 hlm. 20

⁷Ibid. hlm 25

⁸John W. Santrock, **Perkembangan Anak**, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm.10

⁹Dr. H. Syamsu Yusuf LN., M.Pd., **Perlindungan Anak**, PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm 28

¹⁰**Pertaturan Undang-Undang RI Tentang Anak (Online)**, www.kpai.go.id/topik/peraturan-undang-undang-ri-tentang-anak/, 2013, di akses 24 April 2018

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak
- h) Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- i) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- j) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/ atau mental (pasal 21)
- b) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22)
- c) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan anak (pasal 23)
- d) Menjamin anak untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24)

Dimulai tahun 2016 Pemerintah Indonesia membuat ketentuan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Secara resmi, Kementerian Dalam Negeri.¹¹ Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Sesuai Pasal 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kementerian Dalam Negeri memberlakukan aturan kependudukan baru mulai 2016. Balita dan anak-anak kini wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai salah satu pemenuhan administrasi kependudukan. Untuk wilayah Kota Malang pemerintah sudah siap dan telah menerbitkan Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISPENDUK) Kota Malang mencatat rekapitulasi jumlah anak usia 0 sampai dengan kurang dari 17 tahun terdiri dari 1.869.641 dan data jumlah anak yang telah memiliki KIA di Kota Malang sebanyak 37. 879 anak, hal ini masi jauh dari 50% jika dibandingkan dengan jumlah

¹¹**Pemberlakuan Kartu Identitas Anak (Online)**, <http://harian.analisadaily.com/opini/news/problem-pemberlakuan-kartu-identitas-anak/215353/2016/02/20>, Diakses 12 Oktober 2017

anak yang ada di Kota Malang.¹² Jika kita lihat dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak yang menyebutkan bahwa

“ Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling ke sekolah – sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak – anak dan tempat layanan lainnya agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal. ”

Namun pada implementasinya pasal 8 ini, belum dilaksanakan sosialisasi dan pelayanan keliling di daerah-daerah taman baca seperti di taman baca depan stasiun kereta, atau di tempat hiburan. DISPENDUK belum sepenuhnya melakukan sosialisasi pelayanan keliling ke sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal. Akibatnya, banyak masyarakat yang masih belum memahami fungsi dan tujuan memiliki KIA.

Tabel 1. Tabel Orisinalitas

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2017	Sartika, Ilmu Administrasi Negara	Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di	Bagaimana Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di	Penelitian ini meneliti tentang Implementasi Program Kartu

¹²Data dari DISPENDUK, Laporan penduduk Kota Malang usia 0 s/d 17 tahun (Kurang 1 Minggu)

		FISIP UMRAH	Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang?	Indonesia Pintar Di Kota Tanjungpinang dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi program kartu Indonesia pintar
2.	2016	Ferlina Harmawan, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanudin	Implementasi INPRES N.07 Tahun 2014 Tentang Program Kartu Indonesia Sehat Di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda	1. Apakah Kartu Indonesia sehat sudah tepat sasaran dan berfungsi sebagaimana mesti nya untuk masyarakat yang membutuhkan. 2. Apakah masyarakat sudah mengetahui tentang kartu Indonesia sehat dan bagaimana fungsi dan kegunaan maupun cara	Penelitian ini membahas tentang tentang program kartu indonesia sehat sesuai Inpres Nomor 07 tahun 2014 di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. dan mengetahui hambata Program Kartu Indonesia Sehat di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda

				penggunaannya	
3.	2017	Inneke Grandistia, Ilmu Hukum Universitas Brawijaya	Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang	1. Bagaimana implementasi pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Kelahiran di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ? 2. Apa faktor penyebab masyarakat Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang tidak mengurus akta kelahiran menurut pasal 27 ayat (1) Undang-	Peneliti ini membahas tentang bagaimana implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Kelahiran di Desa Darurejo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan apa saja faktor penyebab

				Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ? 3. Bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk menangani masalah pendaftaran kelahiran?	masyarakat tidak mengurus akta kelahiran. Serata bagaimana tindakan DISPENDUK kabupaten Jombang dalam menangani permasalahan tersebut
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan uraian pada tabel penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang pelayanan Kartu Identitas Anak. Dalam hal ini penulis ingin menunjukan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh penulis sebelumnya.

Peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan Pemerintah Kota Malang masi belum melakukan sosialisasi dan bagaimana upayah Pemerintah Kota Malang dalam menangani permasalahan ini. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “

**IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN WALIKOTA MALANG TAHUN 2016
DALAM PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
(Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang) ”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang ?
2. Apa hambatan dan solusi yang dihadapi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam menerapkan pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis dalam implementasi atau penerapan Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam pelayanan yang diberikan oleh Dinas.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidal diterapkanya peraturannya untuk memfasilitasi pelayanan dalam pendaftaran Kartu Identitas Anak (KIA) di kota Malang menurut Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 serta mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian yang saya lakukan, diharapkan dapat menambah dan memperluas manfaat ilmu. Terutama dalam memperluas peberlakuannya Kartu Identitas Anak (KIA)

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengerti akan pelayanan yang didapaknya dan pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak yang berusia 0-5 tahun dan 6- <17 tahun.

b) Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat melakukan upaya untuk mengatasi jumlah masyarakat yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dan dapat menjalankan sosialisasi yang tercantum pada pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber informasi atau gagasan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti membuat sistematika penelitian yang disusun dalam enam bab yang saling memiliki ketertarikan antar bab menyangkut permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika penelitian skripsi ini dapat disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan topik penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB III : METODE PENELITIAN

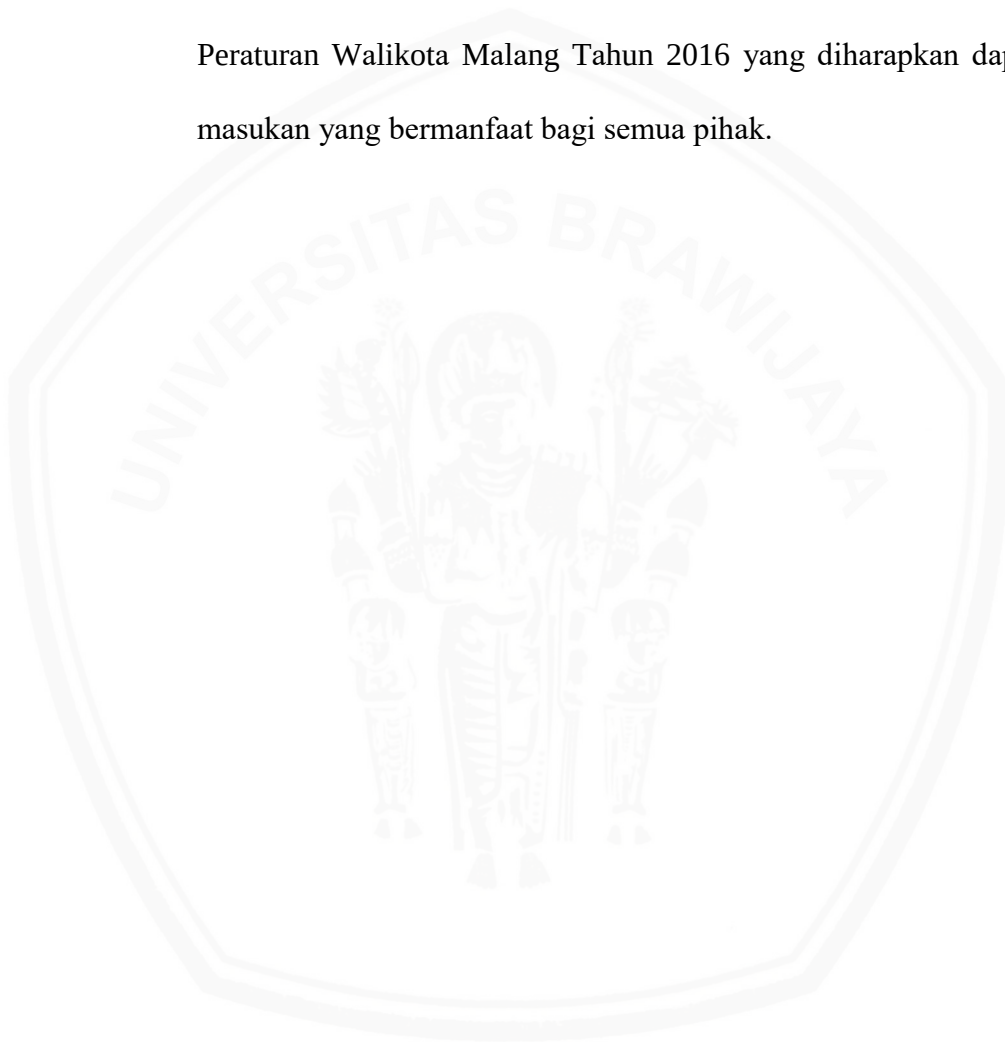
Berisi tentang metode penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan terkait hasil penelitian yang memaparkan kinerja Pemerintah Kota Malang dalam implementasi Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) serta rincian penelitian serta hasil yang dicapai secara detail dan kritis. Penelitian dan pembahasan diuraikan berdasarkan rumusan masalah sehingga mendapatkan suatu pemahaman menyeluruh terhadap hasil penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang pemaparan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan. Kemudian pada bab ini juga penelitian akan memberikan saran dan rekomendasi konstruktif terkait pelaksanaan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam upaya implementasi Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Implementasi Hukum

Menurut Nurdin Usaman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi bahwa :¹

“ Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.”

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Biokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :²

“ Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.”

Pengertian diatas menunjukan bawa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung makna atau arti bahwa implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi juga sebagai

¹Muhammad Albar, **Pengertian Implementasi Menurut Narasumber (Online)**, <http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>, 2012, diakses 13 April 2018

²Prima Wijaya, **Pengertian Implementasi Menurut Narasumber (Online)**, <http://konsulatlaros.blogspot/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html>, 2012, diakses 13 April 2013

kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh – sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Shabbir Cheema dan Rondinelli berpendapat bahwa birokrasi publik diharapkan perlu memperhatikan aspek-aspek beragam dimensi yang dicakup dalam kebijakan pertumbuhan dan pemerataan yang sekaligus mampu merefleksikan nilai-nilai sosial, politik dan keakraban psikologis masyarakat dan kultural. Dengan demikian birokrasi bukan sekedar berperan sebagai pelaksana(*simple implementor*) yang dalam keseharian hanya menangani pekerjaan-pekerjaan sepele yang bersifat rutin. Implementasi kebijakan pada esensinya merupakan tindakan nyata(*course of action*) yang kompleks yang perlu ditata dalam kerangka kebijaksanaan lokal/ desentralisasi sendiri.³ Van Meter dan Van Horn berangkat dari argumen yaitu perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Pendekatan yang ditawarkan adalah pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dari suatu model konseptual yang dikaitkan dengan prestasi kerja(*performance*). Menurut keduanya perubahan kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi.⁴ Model yang mereka tawarkan mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan antara program/ kebijakan dan pencapaian. Enam variabel tersebut adalah :⁵

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan program teridentifikasi dengan indikator-indikator pencapaian yang merupakan tahap yang krusial dalam

³**Decentralization and Development: Policy Implementaionin Developing Coutries** (1983), yag dikutip oleh Hayoso. 2002. **Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik**. Hlm. 140-141.

⁴Wahab, Solichin Abdul 2008, **Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Jakarta : Penerbit PT. Bumi Aksara. Hlm 13.

⁵Budi Winarno. 2002. **Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta: Media Presindo, hlm. 110.

analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah terealisasi.

2. Sumber-sumber Kebijakan layak mendapatkan perhatian karena sangat menunjang keberhasilan sebuah program. Sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perantara lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Dalam banyak program implementasi, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antara instansi yang berkaitan.
4. Karakteristik agen pelaksana. Mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Disposisi atau kecenderungan implementator. Dibedakan dalam tiga hal, yaitu :
 - a. Respons implementator terhadap kebijakan
 - b. Kognitif, yakni pemahaman terhadap kebijakan
 - c. Intensitas disposisi implementator yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.
6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan sumber daya yang ada baik sosial, politik dan ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat.

B. Kajian Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan

Teori Perundang-Undangan dan ilmu Perundang-Undangan merupakan dua bidang ilmu yang menjadi bagian mutlak dari ilmu pengetahuan Perundang-Undangan, atau dengan kata lain, bahwa ilmu Perundang-Undangan terdiri dari dua bagian besar, yakni teori Perundang-Undangan dan ilmu Perundang-Undangan.⁶

Ilmu pengetahuan Perundang-Undangan (Gesetzgebungswissenschaft) merupakan suatu cabang ilmu yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di Negara-negara yang berbahasa Jerman. Menurut Burkhardt Krems, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan (Gesetzgebungswissenschaft) merupakan ilmu yang interdisipinner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologis yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu⁷ :

1. Teori Perundang-Undangan (Gesetzgebungswissenschaft), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif.
2. Ilmu Perundang-Undangan (Gesetzgebungslehre), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan Perundang-Undangan dan bersifat normatif.

Dari kedua bagian besar tersebut diatas, Burkhardt krems membagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu:⁸

⁶I Gede Pantha Astawa dan Suprin Na'a dalam Lukman Fadlun, **Pembatalan Peraturan Daerah dan Implikasinya Terhadap Prakasa dan Aspirasi Masyarakat**, Ringkasan Disertasi, tidak diterbitkan, Universitas Brawijaya Malang, 2012. Hlm.20

⁷Maria Farida Indrati, **Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan**, penerbit kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 2.

⁸Ibid., hlm 45.

1. Proses Perundang-Undangan (*Gesetzgebungsverfahren*)
2. Metode Perundang-Undangan (*Gesetzgebungsmethode*)
3. Teknik Perundang-Undangan (*Gesetzgebungstechnik*)

Pengertian dari peraturan Perundang-Undangan ditentukan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” yaitu “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.”

Hierarki dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan bahwa:

Pasal 7

1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dalam hierarkinya Peraturan Walikota adalah termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Berikut penjelasan antara Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota :

1. Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah merupakan salah satu sumber hukum, istilah sumber hukum memiliki makna yang variatif ditentukan dari mana sudut pandang, kecenderungan dan latar belakang keilmuan orang yang memberi makna. (Pertanyaan mengenai sumber-sumber hukum tidak dapat dijawab dengan sederhana, karena pengertian sumber hukum ini digunakan dalam beberapa arti). Pernyataan tersebut melihat realitas, bahwa sumber hukum dapat dimakanai dari berbagai sudut pandang.⁹

Peraturan Daerah adalah sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah¹⁰. Keberadaan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari prinsip desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Disamping terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) Pasal 18 ayat (6), kewenangan pembuatan Peraturan Daerah juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

⁹Sadjijono, **Memahami Hukum Kepolisian**. Yogyakarta; Laks Bang PRESS indo, 2010, hlm 87

¹⁰UU No. 10 tahun 2004, LN No. 53 tahun 2001, TLN No. 4389, **Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, Pasal 1 butir 7

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk materi muatan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

“ Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Disamping pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah juga terdapat dalam Pasal 136 ayat (6) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/ kota dan tugas pembantuan.
- 2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- 3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah

dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/ Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/ walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.

Dalam membuat suatu Peraturan Daerah ada batasan-batasan yang diberikan undang-undang terhadap Pemerintahan Daerah, batasan pertama adalah soal kewenangan dan yang kedua adalah keberadaan Peraturan Daerah dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Batasan kewenangan mencakup dua hal, pertama adalah batasan kewenangan yang dimiliki oleh daerah yaitu Kabupaten/ Provinsi.

2. Peraturan Walikota

Terkait hal ini, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011¹¹

Peraturan Walikota yang berbunyi

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintahan atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

¹¹Bunyi Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011, namun ditetapkan oleh walikota. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan yang ditetapkan oleh Walikota.

Namun disamping itu, Peraturan Walikota baru diketahui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang berbunyi,

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”¹²

C. Kajian Tentang Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang (DISPENDUK)

Pemerintah Kota Malang adalah sebagai pusat pemerintahan yang berada di Kota Malang yang dimana didalamnya ada bermacam – macam instansi dan Dinas yang mengurus segala sesuatu kebutuhan untuk Kota Malang ini, dimana didalamnya ada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Komunikasi, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan

¹²Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pengelolaan Keuangan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pengelolhana Bangunan dan Tanah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.¹³

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUK) ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari lembaga sipil pada zaman Belanda yang dikenal dengan “Burgelijke Stand” atau yang dikenal dengan B.S yang berarti suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa bagi Negara, seperti kelahiran, kematian, perkawinan.¹⁴ Maka dari itu, peristiwa hukum sangatlah penting untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Sipil karena untuk memberikan kepastian hukum dan membuat catatan atas peristiwa hukum yang terjadi. Semua peristiwa hukum tersebut dibukukan secara terbuka, orang lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan memperoleh informasi serta kepastian tentang kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, sah tidaknya pengakuan anak.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang (DISPENDUK) menjalankan urusan pelaksanaan otonom Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Dimana di dalam Dinas tersebut melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud yaitu, perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud,

¹³2012, **Layanan Publik** (online), <http://malangkota.go.id/layanan-publik/dukpil/>. Diakses 4 Desember 2017

¹⁴R. Subekti dan Tjitrosudibio, Studi Tentang Ilmu Administrasi, Sinar Baru Algensido, Bandung, 1989, hlm 22

pengelolaan ketatausahaan Dinas, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Malang.

Visi dari DISPENDUK Kota Malang adalah:¹⁵

Terwujudnya pusat data base kependuduka yang akurat dan aktual berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

1. Pusat Data Base Kependudukan

Guna menghindari kerancuan sumber data kependudukan, fungsi sebagai pusat database kependudukan mutlak menjadi prinsip utama. Semua data dan informasi yang berkaitan dengan kependudukan dihimpun, dikelola, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.

2. Data Base Yang Akurat Dan Aktual

Sebagai pusat database kependudukan, prasyarat utama yang harus dipenuhi adalah akurasi dan aktualitas database. Untuk mencapai level akurasi dan aktualitas data yang tinggi, dilakukan dengan pemutakhiran berkelanjutan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terintegrasi.

3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil harus diakomodasi dalam satu sistem informasi berbasis teknologi terkini yang handal, mempunyai tingkat keamanan yang tinggi, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, serta menyajikan hasil layanan.

¹⁵Loc.cit

Misi dari DISPENDUK Kota Malang adalah:¹⁶

1. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektifitas organisasi
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan
3. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara prima

DISPENDUK Kota Malang mempunyai fungsi yaitu :¹⁷

1. Perumusan/pelaksanaan kebijakan teknis kependudukan pencatatan sipil;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan pendaftaran penduduk;
4. Pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
5. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Penduduk Khusus;
6. Pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan dokumen catatan sipil;
7. Pencatatan mutasi penduduk dan perubahan data-data penduduk;
8. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk dengan hak akses;
9. Pelaksanaan dan fasilitasi transmigrasi;
10. Pengelolaan sistem dan pelayanan informasi kependudukan;
11. Pelaksanaan penyuluhan kependudukan dan catatan sipil;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kependudukan;

2017 ¹⁶2013, **Dispendukcapil Malang Kota** (online), dispendukcapil.malangkota.go.id. Diakses 4 Desember

¹⁷*Ibid.*,

13. Pelaksanaan pencatatan sipil;
14. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
15. Pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;
16. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
18. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
19. Pengelolaan pengaduan masyarakat bidang kependudukan & catatan sipil;
20. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsi.

D. Kajian Tentang Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi

serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁸

Pengertian anak secara umum yang sering dipahami oleh masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu¹⁹. Meskipun dari hubungan yang tidak sah menurut hukum. Ia masih tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi atau pengertian ini tidak dibatasi oleh umur.

Secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakikatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.²⁰

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁸2015, **Pengertian Anak Sebagai Makhluk Sosial** (online), <http://www.duniapsikologis.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/>. Diakses 11 Oktober 2017

¹⁹WJS.Poerdarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992). Hlm. 38

²⁰Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1998, hlm.30

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang padaakhirnyaanak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan

“anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan

“anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

E. Kajian Tentang Identitas

Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, jati diri.²¹ Secara psikologis, definisi identitas diri secara umum adalah sebuah kelanjutan menjadi seseorang yang tunggal dan pribadi yang sama, yang dikenali oleh orang lain. Dalam perspektif psikologi kepribadian, identitas diri merupakan suatu konsep yang digunakan untuk membedakan individu satu dengan individu lainnya. Dengan demikian, identitas diri adalah suatu pengertian yang mengacu pada identitas spesifik dari individu. Identitas diri bisa disebut kesadaran diri sendiri yang bersumber dari observasi dan penilaian yang merupakan sintesa dari semua aspek konsep diri sendiri sebagai satu kesatuan yang utuh.²²

Identitas bisa berdampak positif juga bisa berdampak negatif. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan setiap warga negaranya memiliki Kartu Identitas atau yang sering kita kenal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan kemajuan teknologi

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia v.1.1 Pusat Bahasa Diknas

²²Ali Siamun, 2016, *Apakah Itu Identitas* (Online), <http://www.informasiahli.com/2016/06/apakah-itu-identitas.html>, (5 Mei 2018)

zaman ini, Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejak tahun 2011 kemarin Pemerintah Indonesia telah mewajibkan warga negaranya untuk mengganti KTP tersebut dengan Kartu identitas elektronik.

Secara umum Kartu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang yaitu, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) Bahkan sekarang pun anak yang baru lahir, juga diwajibkan memiliki Kartu identitas sendiri. Kartu identitas untuk anak ini bernama Kartu Identitas Anak (KIA) secara fungsi tidak jauh beda dengan KTP hanya bedanya berlaku dari usia 0-5 dan usia 6-<17 tahun.

1. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) merupakan data identitas kolektif dari satu keluarga sebagai perlengkapan administrasi umum bagi setiap keluarga. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

“Kependudukan, menjelaskan bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga, NIK, jenis kelamin, alat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orangtua.”²³

Secara umum pengertian Kartu Keluarga dapat diuraikan sebagai berikut:²⁴

1. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga beserta keluarganya
2. Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga

²³Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006

²⁴Arsul Tumnusa, 2016, *Pelaksanaan Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga(KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kantor Kecamatan Lempake Kota Samarinda Utara* (online), Administrasi Negara, Volume 4, Nomor 6, [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/JURNAL%20\(11-03-16-01-00-26\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/JURNAL%20(11-03-16-01-00-26).pdf)(9 Mei 2018)

3. Kartu Keluarga diterbitkan untuk permohonan baru, perubahan data, hilang, rusak
4. Kartu Keluarga berlaku selama tidak ada perubahan data

Kegunaan Kartu Keluarga antara lain sebagai persyaratan untuk membuat KTP dan persyaratan untuk membuat akta kelahiran. Ketika anak mendaftarkan sekolah juga butuh kartu keluarga. KK tidak ada masalah berlakunya. Terdapat nomor seri pada kartu keluarga yang akan tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan. Nomor KK terdiri dari 16 digit dan penetapan Nomor ini dibuat dengan menggunakan kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan juga nomor seri keluarga.

Apabila satu keluarga pindah ke tempat lain, maka KK yang disimpan di Kepala Keluarga dan yang di Ketua RT harus dibawa dan diserahkan ke Lurah. Di tempat yang baru, berdasarkan Surat Keterangan Pindah, Kartu Keluarga yang baru akan diberikan oleh Lurah.

Untuk mendapatkan Kartu Keluarga diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:²⁵

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Kartu Keluarga lama bagi penduduk yang mempunyai Kartu Keluarga lama tetapi ada perubahan data Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga
3. Akta Kelahiran²⁶ / Akta Kematian²⁷

²⁵Ibid.,

²⁶Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISPENDUK). Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar

4. Surat Nikah/ Akta Cerai bagi yang membuat KK karena perkawinan atau perceraian
5. Surat Pengangkatan Anak
6. Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru (SKPPB) bagi pendatang dari luar wilayahnya
7. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi Warga NegaraAsing (WNA)
8. Surat Keterangan Pindahan bagi warga yang pindah antar kelurahan dalam wilayahnya

Tidak sedikit, alias banyak kasus dimana Kartu Keluarga hilang dan tidak bisa ditemukan. Berikut cara mengurus kartu keluarga yang hilang:²⁸

1. Membuat laporan kehilangan dari kepolisian
2. Memberikan surat pengantar dari RT
3. Bawa KTP dari salah satu orang yang terdaftar di KK
4. Bawa fotocopy KK
5. Bawa formulir permohonan data dari kelurahan
6. Kepala keluarga sebaiknya datang langsung ke kelurahan atau kecamatan dan mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan disana.

dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.

²⁷Akta Kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Penduduk tersebut akan dihapuskan dari Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan, untuk mencegah data kependudukan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

²⁸Arsul Tumusna, Op.cit

2. Tentang Kartu Tanda Penduduk

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KTP mencantumkan gambar lembaga Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Republik Indonesia, menurut keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

3. Tentang Kartu Identitas Anak

Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, ada dua jenis Kartu Identitas Anak (KIA), yakni :

1. Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun;
2. Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak yang berusia 5 sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari

Syarat penerbitan Kartu Identitas Anak, adalah sebagai berikut:²⁹

²⁹Lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor : 88 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak.

- a) Bagi anak yang baru lahir KIA akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan Akte kelahiran
- b) Bagi anak yang belum berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran aslinya; KK asli orang tua/Wali
 - 2) KTP asli kedua orang tuanya/wali; dan pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar
 - 3) Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
 - 4) KK asli orang tua/Wali dan KTP asli kedua orang tuanya/wali.

Manfaat dengan diterbitkannya Kartu Identitas Anak (KIA):³⁰

- a. Sebagai tanda pengenal atau bukti diri.
- b. Untuk persyaratan pendaftaran sekolah.
- c. Melakukan transaksi keuangan di perbankan atau lembaga lain seperti PT Pos Indonesia.
- d. Pelayanan kesehatan di Puskesmas atau rumah sakit.
- e. Pembuatan dokumen keimigrasian.
- f. Untuk mengurus klaim santunan kematian.
- g. Mencegah terjadinya perdagangan anak.

³⁰2016, **Menimbang Unung Dan Rugi Kartu Identitas Anak(Online)**, <https://tirto.id/menimbang-untung-dan-urgensi-kartu-identitas-anak-csiV>, Diakses 13 Oktober 2017

- h. Kedelapan, untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri si anak. Menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, ada dua jenis Kartu Identitas Anak (KIA), yakni Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun dan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak yang berusia 5 sampai dengan 17 tahun.

F. Tinjauan Tentang Pelayanan

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Secara umumnya pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas administrasi publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan asas keadilan³¹ bagi setiap warga negaranya. Adapun pengertian pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yakni sebagai berikut:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangu pelayanan administratif yang diselenggarakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Undang-undnag tentang pelayanan publik sendiri dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan

³¹Asas Keadilan adalah landasan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat

penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuan undang-undang pelayanan publik diterbitkan adalah :³²

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
- c. Terpenuhnya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah, namun sebaliknya menjadi hak bagi masyarakat, untuk memperoleh dan menyelenggarakan pelayanan publik yang baik, maka pelayanan publik tersebut harus memiliki standar minimal yang harus disyaratkan agar memenuhi harapan masyarakat.³³

³²Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005, **Menejemen Publik**, Jakarta, Grasindo, hlm. 208.

³³Husni Thamin. 2013. **Hukum Pelayanan Publik di Indonesia**. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hlm 25.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Empiris (*empiric legal research*) mengenai pelayanan keliling yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan dan fakta-fakta sosial yang terjadi dalam penerapan hukum pada masyarakat mengenai Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak terhadap pelayanan keliling penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilaksanakan oleh DISPENDUK.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian secara empiris, diperlukanya adanya pendekatan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah, Pendekatan Yuridis Sosiologis Pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan dari Pasal 8 Peraturan Pemerintah Kota Malang Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak¹. Mengkaji permasalahan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Dalam mengumpulkan data diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan. Penulis mengkaji ketentuan hukum yang

¹Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta, 1986, hal. 11.

terdapat didalam masyarakat yang kemudian digunakan untuk menggambarkan, mengetahui, menemukan, dan menganalisis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih di beberapa tempat antara lain :

1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISPENDUK) Kota Malang
Jl. Mayor Jendral Sungkono Kota Malang
2. TK Kartika IV – 4 Kota Malang
Jl. Terusan Kesatrian No. 1, Kesatrian, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65121
3. SD Kartika IV – 6 Kota Malang
Jl. Kesatrian No.1 A, Kesatrian, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126
4. SMPN 11 Kota Malang
Jl. Ikan Piranha Atas No. 185, Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65122
5. SMAN 10 Kota Malang
Jl. Danau Grati No. 1, Sawojajar Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139
6. Taman Turnojoyo
Jl. Turno Jonojoyo, Kota Malang, Jawa Timur (Depan Stasiun Kereta Baru Kota Malang)

D. Jenis dan Sumber Data

Secara umum, didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh

langsung dari wawancara dan observasi dilapangan dinamakan data primer atau data dasar yang kedua diberi nama data sekunder.²

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek atau penelitian antara lain dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, persepsi, pengalaman dan lain- lain yang diperoleh langsung oleh peneliti.³ Jenis data primer adalah data yang didapatkan dari hasil observasi dilapangan dan hasil wawancara dengan sekretariat DISPENDUK Kota Malang, sekretariat dari Puskesmas Kendal Karep, bagian Administrasi dari TK Kartika IV-4, SD Kartika IV-6, SMPN 11, dan SMAN 10 Kota Malang dan survey lapangan di beberapa tempat pelayanan umum seperti taman baca, sekolah, dan taman bermain. Kegiatan wawancara guna mengumpulkan data informasi yang terkait dengan Tata Cara Pelayanan Terkait KIA.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber data yang diteliti⁴ oleh penulis langsung seperti laporan, data-data, dan sebagainya. Dalam hal ini data seknder yang didapat melalui dokumen-dokumen resmi dari DISPENDUK dan beberapa sumber dari koran elektronik/ Internet yang berdasarkan permasalahan yang terkait.

Sumber data dalam penelitian ini berupa :

²Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, 2006, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 51.

³Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, 1998, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 91.

⁴Ibid. hlm. 102

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan dari sekretariat DISPENDUK Kota Malang, sekretariat dari Puskesmas Kendal Karep, bagian Administrasi dari TK Kartika IV-4, SD Kartika IV-6, SMPN 11, dan SMAN 10 Kota Malang dan survey lapangan di beberapa tempat pelayanan umum seperti taman baca, sekolah, dan taman bermain.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang didapatkan berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta data maupun dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian, dapat juga diperoleh melalui berita terkait baik media cetak maupun media elektronik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil adalah data primer yang di dapat melalui teknik wawancara kepada pihak – pihak yang terkait di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan data sekunder yang berupa undang – undang yang terkait dengan kasus ini.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara ke narasumber dari beberapa pihak terkait memperoleh data di DISPENDUK dengan bertanya langsung pada narasumber yang diwawancarai. Sifat wawancara yang dilakukan baik terstruktur dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman. Dan pengumpulan data primer dengan

mengumpulkan dokumentasi adalah cara memperoleh informasi dengan foto-foto yang dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana kondisi di lapangan.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang akan melakukan upaya untuk mengatasi pelayanan pendaftaran Kartu Identitas Anak (KIA) agar anak-anak di bawah umur 17 tahun ini mempunyai KIA untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum menurut pasal 27 ayat (1) dan 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan masyarakat yang bersangkutan akan memberikan keterangan mengapa tidak mengerti atau tidak mendapati pelayanan keliling untuk membuat KIA sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 pasal 8 Tentang Kartu Identitas Anak.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Tujuan pengambilan sampel ini bertujuan untuk

mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai pelayanan keliling untuk menerbitkan KIA.

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Rizki sebagai Sekertariat Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang (DISPENDUK).
2. Bapak Dani sebagai pegawai loket pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang(DISPENDUK).
3. Ibu Fia sebagai Kepala Sekolah TK Kartika IV-4 Kota Malang
4. Bapak Gimanto selaku guru dari SD Kartika IV-6 Kota Malang
5. Bapak Solikin selaku guru Matematika dari SMPN 11 Kota Malang
6. Ibu Titis sebagai Kepala Administrasi SMAN 10 Kota Malang
7. Ibu Wati sebagai orangtua wali murid SD Kartika IV-6 Kota Malang
8. Nona Rizky sebagai pasien dari Ruma Sakit Bersalin Hermina Kota Malang.
9. Bapak Budi sebagai jukir parkir Taman Turnojoyo.

3. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dengan cara *Proposive Sampling*, karena sesuai dengan apa yang ingin penulis dapatkan dari penelitian ini, dimana teknik ini dilakukan dengan cara memilih sampel dengan sengaja sesuai dengan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis, yang merupakan proses pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis lalu menggambarkan mengenai data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis data kualitatif untuk hasil wawancara, Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

H. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dalam masyarakat.

2. Peraturan Walikota

Peraturan Walikota adalah jenis peraturan yang ditetapkan oleh Walikota.

3. Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah pencatatan dan pembukuan tentang suatu Data Kependudukan untuk pengolahan informasi Administrasi Kependudukan.

4. Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang diberikan kepada anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.⁵

⁵Pasal 1 poin 8 Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang beradada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :¹

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung – gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara

¹(Online), Geografis, <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>, Diakses 11 Maret 2018

2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

IKLIM

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara $22,7^{\circ}\text{C}$ – $25,1^{\circ}\text{C}$. Sedangkan suhu maksimum mencapai $32,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $18,4^{\circ}\text{C}$. Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

KEADAAN GEOLOGI

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

1. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri.
2. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian.
3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur.
4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.

JENIS TANAH

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain :

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6.930.267 Ha.
2. Meditean coklat dengan luas 1.225.160 Ha.
3. Asosiasi latosol coklat lemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.
4. Asosiasi andosol coklat dan gret humus dengan luas 1.765.160 Ha.

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka erosis. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan Lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15%.

2. Profil Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Nama : Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang
Alamat : Jl. Mayjen Sungkono (Perkantoran Terpadu) Arjowinangun,
Kedungkandang, Kota Malang

No. Tlp : 0341 – 751535

Jam Pelayanan: Senin – Kamis, Jam 08.00 AM – 01.30 PM

Jum'at, Jam 08.00 – 11.00 AM²

Visi :

Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermatabat

Misi :

²Hasil data dari survey di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

- 1) Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemertaan pelayanan pendidikan dan kesehatan
- 2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan pengarusutamaan gender, sert kerukunn sosial
- 4) Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib peataan ruang serta berwawasan lingkungan
- 5) Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kuitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

3. Profil TK Kartika IV-4 Kota Malang

Kepala sekolah dari TK Kartika adalah Ibu Fia, S.Pd³

Nama : TK Kartika IV-4

Status : Swasta

Alamat : Jl. Terusan Kesatrian No. 1 , Kota Malang

Kode Post : 65121

E-mail : vipiaafianti79@gmail.com

Visi

Mendidik dan membimbing agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berkepribadian luhur, mandiri, trampil, kreatif dan berwawasan luas sesuai dengan perkembangan

³Hasil dari wawancara dengan Ibu Fia

Misi

1. Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran agama masing-masing yang berdasarkan Pancasila.
2. Menumbuhkan kepercayaan diri dalam peserta didik melalui ketrampilan dan kreatifitas.
3. Mempertahankan dan meningkatkan pendidikan secara adil dan merata tanpa membedakan latar belakang peserta didik.

4. Profil SD Kartika IV-6 Kota Malang

Nama	: SD Kartika IV-6
Status	: Swasta
Alamat	: Jl. Kesatrian 1A, Kota Malang
Kode Pos	: 65121
No. Tlp	: 0341 – 350567
E-mail	: facebook, @sdkartika46malang

Sekolah Dasar (SD) IV-6 Malang adalah lembaga pendidikan formal dibawah naungan Yayasan Kartika Jaya Koordinator XL DIM 0833 REM 083 cabang V Brawijaya, dan berdi sejak tahun 1963. Kepala sekolah dari SD Kartika IV-6 adalah Bapak Mega, S.Pd⁴

⁴Hasil survey di SD Kartika IV-6 Malang

5. Profil SMPN 11 Malang

SMPN 11 Malang adalah Filial dari SMPN 5 Malang, pada saat itu SMPN 11 belum memiliki gedung sendiri sehingga kegiatan mengajar tahun pertama (1979/1980) kelas 1 masih menumpang di SD Negeri Brugge yang saat ini bernama SD Negeri Tunjungsekar 1. Pada tahun kedua (1980/1981) kelas 2 menumpang di SD Negeri Purwodadi 5 Malang.

Pada Tahun 1980 gedung SMPN 11 Malang telah dibangun, tepatnya pada bulan Agustus 1980 telah diresmikan pembangunannya dengan SK Pendirian No. 0206/ 1980. Pada tahun ketiga (1981/1982), tepatnya pada tanggal 11 Maret 1982 semua kelas 1 sampai dengan kelas 3 telah menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ikan Piranha Atas No. 185 Malang.

Saat ini SMPN 11 patut dibanggakan dengan segala prestasi yang pernah diraih selama ini baik dibidang akademik dan non akademik. Bahkan saat ini masih terus menerus berbenah diri untuk mengatsi segala sesuatu yang masih kurang, utamanya untuk peningkatan mutu dan fasilitas pendidikan.⁵

Nama : SMPN 11 Malang

Alamat : Jl Ikan Piranha Atas No. 185, Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru

Kota Malang Prov. Jawa Timur

No. Tlp : 0341 – 494086

E-Mail : smpn11malang@yahoo.com

Kepala Sekolah dari SMPN 11 Malang adala Bapak Sutikno, S.pd

⁵*Sejarah*(online), http://www.smpn11-mlg.sch.id/?page_id=25, (28 Mei 2018)

6. Profil SMAN 10 Kota Malang

SMAN Negeri 10 Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 291/0/1999 tertanggal 20 Oktober 1999 diatas lahan seluas 10.111 m2. Mendapatkan penilaian Akreditasi “A” oleh Badan Akreditasi Jawa Timur ditahun 2009 dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001-2008 di tahun 2011. Mulai tahun 2009 SMA Negeri 10 Malang resmi menjadi sekolah binaan Putera Sampoerna Foundation yang tergabung dalam Program Sampoeran Academy. Ini merupakan hasil kerjasamaantara Putera Sampoerna Foundation dengan Pemerintah Kota Malang dan Propinsi Jawa Timur dengan memberikan beasiswa penuh bagi 150 siswa terbaik yang terpilih dari seluruh wilayah kabupaten/ kota yang ada di Propinsi Jawa Timur untuk masa studi selama 3 Tahun, dari tahun ajaran 2009/2010 hingga 2011/2012.⁶

Nama : SMAN 10 Kota Malang
Alamat : Jl. Danau Grati No. 1 Kota Malang
Kode Pos : 65139
No. Tlp : 0341 – 719300
E-mail : sman10malang@yahoo.com
Lintang : -7 96801135031207
Bujur : 112 66876459121704
Ketinggian : 449

⁶Noer Urifah, 2014, **Hisory** (online), http://www.sman10malang.sch.id/page_id2152 (28 Mei 2018)

Tahun ini Bapak Drs. Tri Suharno S.pd menjabat sebagai kepala sekolah dari SMAN 10 Kota Malang⁷. Visi dan Misi dari SMAN 10 Kota Malang yaitu:

Visi;

Sekolah unggul, mencetak pemimpin masa depan yang berjiwa Pancasila.

Misi:

Menciptakan pemimpin masa depan yang berbudi luhur, terampil, memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, mengabdikan pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan, serta peduli pada lingkungan yang berkelanjutan.

7. Profil Taman Trunojoyo Kota Malang

Taman Trunojoyo di Jl. Trunojoyo Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi tidak jauh dari Balai Kota Malang, sekitar 500 meter dari arah timur dan terletak di depan stasiun kereta Kota Baru. Pembangunan Taman Trunojoyo merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kota Malang dengan PT. Bentoel Prima Tbk, melalui fasilitas dana CSR (Corporate Sosial Responsibility). Diresmikan pada tanggal 1 Juni tahun 2014 oleh Wali Kota Malang Bapak Moch. Anton.⁸

Taman Trunojo menyediakan berbagai ragam fasilitas publik yang bisa diakses secara bebas tanpa biaya oleh masyarakat Kota Malang. Taman Trunojoyo terbagi menjadi dua bagian, yaitu taman bagian utara memiliki fasilitas

⁷Hasil survey di SMAN 10 Kota Malang

⁸Wong crewchild, 2015, *Taman Trunojoyo* (Online), <https://wongcrewchild.blogspot.com/2015/04/taman-trunojoyo-kota-malang.html>, (12 Juni 2018)

gazebo, sarana playground untuk anak-anak dan perpustakaan. Untuk Taman Trunojoyo bagian selatan disediakan pujasera dan tempat bermain playground.

Selain itu taman ini juga menjadi area Ruang Terbuka Hijay (RTH) yang dilengkapi dengan biopori (sumur resapan air) yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air tanag dan meminimalisi kemungkinan terjadinya banjir.

B. Pembahasan

Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia membuat ketentuan yang mengacu terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.⁹ Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.¹⁰ Sesuai Pasal 2 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Kementerian Dalam Negeri memberlakukan aturan kependudukan baru mulai 2016. Balita dan anak-anak kini wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai salah satu pemenuhan administrasi kependudukan. Untuk wilayah Kota Malang pemerintah sudah siap dan telah menerbitkan Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan

⁹Pemberlakuan Kartu Identitas Anak, op.cit.

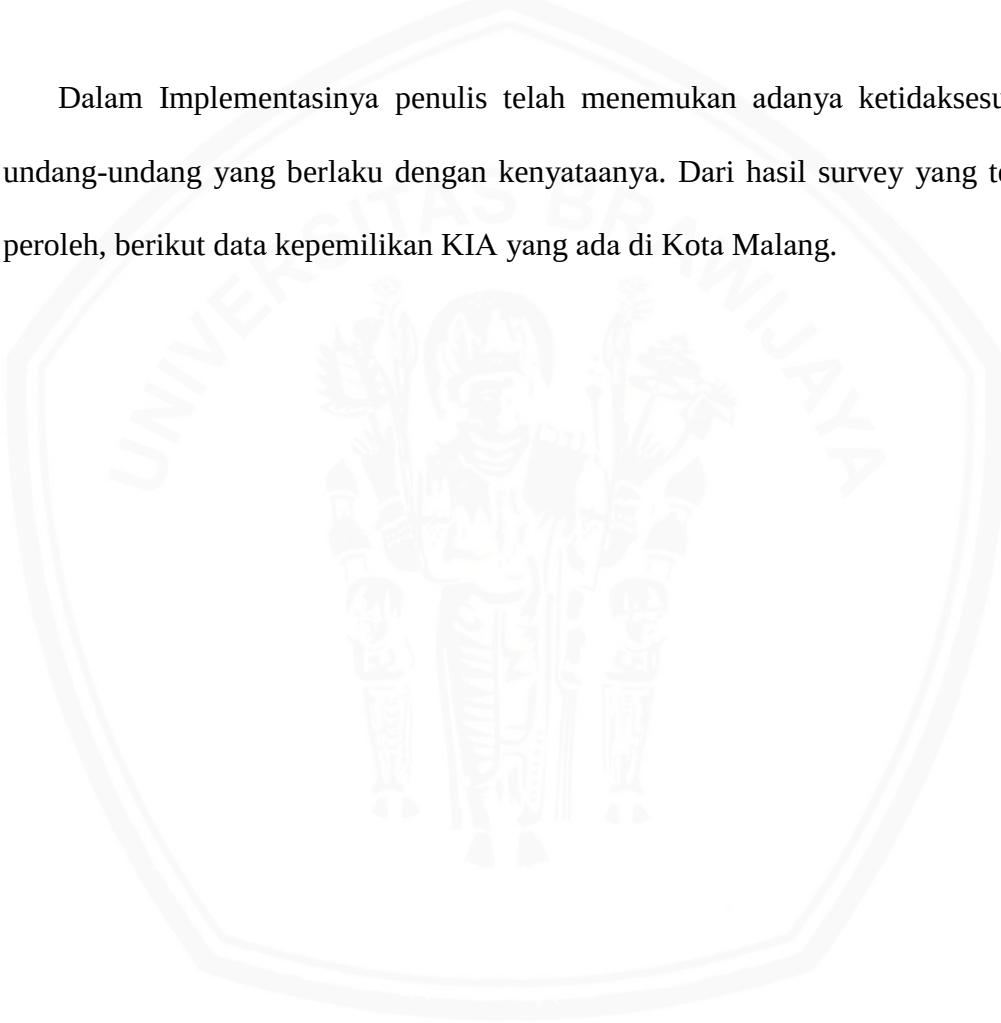
¹⁰Peraturan Wali Kota Malang Tahun 2016 Pasal 1 Poin 8 Tentang Kartu Identitas Anak

pendataan, perlindungan dan pelayanan publik, serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Terhadap Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak yang berbunyi,

“Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling ke sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.”

Dalam Implementasinya penulis telah menemukan adanya ketidaksesuaian antara undang-undang yang berlaku dengan kenyataannya. Dari hasil survey yang telah penulis peroleh, berikut data kepemilikan KIA yang ada di Kota Malang.



Tabel. 4.1

KEPEMILIKAN KIA PENDUDUK KOTA MALANG USIA 0 S/D 5 TAHUN

2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIK KIA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	BLIMBING	1.860	1.741	3.601
2.	KLOJEN	709	730	1.439
3.	KEDUNGKANDANG	1.979	1.937	3.916
4.	SUKUN	2.171	2.027	4.198
5.	LOWOKWARU	1.484	1.356	2.840
TOTAL		8.203	7.791	15.994

Tabel 4.2

KEPEMILIKAN KIA PENDUDUK KOTA MALANG USIA 6 S/D 17 TAHUN

KURANG 1 HARI

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIK KIA			
		LAKI-LAKI	PEREMPUN	TOTAL	

1.	BLIMBING	2.554	2.598	5.152	1. Digunakan untuk pendaftaran sekolah 2. Digunakan untuk pendaftaran lembaga bimbingan belajar 3. Toko buku dapat membuat program diskon pembelian buku saat menunjukan KIA transaksi pembayaran 4. Mendapatkan potongan harga saat memasuki Tempat Wisata yang ada di Kota Malang.
2.	KLOJEN	1.051	994	2.045	
3.	KEDUNGKANDANG	2.472	2.505	4.977	
4.	SUKUN	3.066	3.014	6.080	
5.	LOWOKWARU	1.824	1.807	3.631	
TOTAL		10.967	10.918	21.885	

Mencatat rekapitulasi jumlah anak usia 0 sampai dengan kurang dari 17 terdiri di Kota Malang dari 224.392 per 5 desember 2017, dan data jumlah anak yang telah memiliki KIA di Kota Malang sebanyak 37. 879 anak, hal ini masi jauh dari 50% jika

dibandingkan dengan jumlah anak yang ada di Kota Malang.¹¹ Hal ini disebabkan karena kurangnya tindakan sosialisasi DISPENDUK Kota Malang dalam menyebarkan informasi tentang kewajiban kepemilikan KIA terhadap masyarakat Kota Malang. Dari hasil wawancara penulis diketahui dalam kurun satu tahun setelah pengesahan Peraturan Walikota Tahun 2016 tentang Pelayanan Kartu Identitas ini dari pihak DISPENDUK Kota Malang memang belum menyelenggarakan sosialisasi di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanannya.¹² Pihak DISPENDUK Kota Malang sendiri mengatakan bahwa pendaftaran atau mengisi blangko untuk pembuatan KIA dapat dilakukan di Sekolah, dan di kelurahan yang kemudian nanti akan dikirim ke kantor DISPENDUK Kota Malang.

Selain itu hasil wawancara dari beberapa sekolah, penulis menemukan bahwa ada beberapa pihak sekolah yang masi belum juga belum melakukan sosialisasi kepada siswa serta wali murid tentang kewajibanya kepemilikan KIA di Kota Malang. Memang DISPENDUK Kota Malang belum melakukan sosialisasi kepada wali murid di sekolah namun tidak semua sekolah yang ada di Kota Malang ini memiliki Formulir untuk penerbitan KIA. Pihak sekolah juga banyak yang menyayangkan atas kurangnya pelayanan yang dilakukan DISPENDUK Kota Malang. Menurut salah satu pihak sekolah KIA tidak begitu penting bagi siswa-siswi mereka, karena data anak sudah terdaftar di Data Pokok Pendidikan Indonesia Nomor Induk Siswa Nasional (DAPANDIK NISN) dari pusat yang diterbitkan saat anak bersekolah di TK hingga SMA nanti.¹³

¹¹Data yang diperoleh dari DISPENDUK Kota Malang.

¹²Hasil wawancara penulis dengan Bapak Dani selaku bagian sekretariat informasi Dinas Kependudukan Dan pencatata Sipil Kota Malang pada tanggal 5 Desember 2017.

¹³Hasil wawancara penulis dengan Ibu Fia selaku dari Kepala Sekolah dari TK Kartika IV-4 Kota Malang.

Pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak yang berbunyi:

“Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pendataan*
- b. Perlindungan dan pelayanan publik; dan*
- c. Upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.”¹⁴*

Pasal ini menjelaskan manfaat dari KIA. Namanun hal ini juga menjadi alasan juga dari wali murid yang berpendapat bahwa KIA tidak begitu penting bagi anak-anak, dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang anak¹⁵ ini sudah cukup sebagai perlindungan hukum dan untuk pendataan adanya Akta Kelahiran sudah ada Nomor Induk Keluarga (NIK)¹⁶ sekiranya Pemerintah sudah bisa melakukan pendataan tersebut.¹⁷

Selain sekolah-sekolah pelayanan keliling yang seharusnya dilaksanakan oleh DISPENDUK Kota Malang yaitu rumah sakit, taman bacaan, dan tempat hiburan anak. Dari hasil survey, penulis tidak menemukan adanya pelayanan yang terdapat di taman baca dan tempat hiburan sesuai apa yang tertulis dalam pasal. Menurut wawancara dari pekerja yang ada di daerah tersebut masi belum ada semacam pelayanan yang dilakukan di taman baca tersebut.¹⁸

¹⁴Pasal 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak

¹⁵Undang-Undang yang mengatur tentang anak bisa dilihat di hal. 3

¹⁶Nomor Induk Keluarga (NIK) adalah, nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

¹⁷Hasil wawancara dengan Ibu Watik selaku wali murid siswa

¹⁸Hasil wawancara penulis dengan Pak Budi selaku tukang parkir yang bekerja di Taman Turnojoyo

Tempat selanjutnya yang tidak mendapatkan sosialisasi dari DISPENDUK Kota Malang yaitu rumah sakit dan puskesmas. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Dinas menerbitkan KIA bagi:

- a. Anak usia kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;*
- b. Anak usia kurang dari (lima) tahun yang sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran tetapi belum mempunyai KIA;*
- c. Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari; dan*
- d. Anak Warga Negara Indonesia yang baru datang dari Luar Negeri.”¹⁹*

Tertulis dari munyi pasal diatas KIA diterbitkan bersamaan dengan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, namun hasil wawancara penulis dengan salah satu pasien yang telah melakukan persalinan di rumah sakit mengatakan pihak rumasakit hanya menerbitkan Akta Kelahiran dan belum mendapatkan formulir untuk pendaftaran KIA.²⁰ Hal ini disebabkan karena tidak terimplementasikannya Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling ke sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.”²¹

¹⁹Pasal 3 ayat (1) Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak.

²⁰Hasil wawancara penulis dengan Nona Rizky selaku pasien bersalin dari Rumah Sakit Hermina

²¹Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2016.

Tabel 4.3

**LAPORAN PENDUDUK KOTA MALANG USIA 0 S/D 17 TAHUN (KURANG
MINGGU)KEADAAN 30 MARET 2018**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIK KIA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	BLIMBING	99.453	99.524	198.977
2.	KLOJEN	53.972	56.079	110.051
3.	KEDUNGKANDANG	1.070.057	106.507	1.176.564
4.	SUKUN	105.117	104.549	209.666
5.	LOWOKWARU	86.865	87.518	174.383
TOTAL		1.415.464	454.177	1.869.641

Jumlah usia anak pada bulan Maret dibandingkan dengan jumlah anak usia 0 sam dari 17 tahun pada bulan Desember 2017 meningkat lebih dari 50% hanya dalam kurun waktu sekitar 3 bulan. Sedangkan dari hasil yang tercatat dari DISPENDUK meningkat tidak terlalu banyak sebanyak 52.798 kenaikan tersebut tidak cukup banyak terhitung masi kurang dari angka 50% dari jumlah Anak yang ada di Kota Malang per Desember 2017.²² Dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang berhubungan dengan tidak terlaksanakannya implementasi Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 Dalam Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA). Dengan keterbatasannya anggaran yang dimiliki DISPENDUK saat ini, tidak mungkin dapat melakukan

²²Hasil wawancara dengan Bapak Dani dari sekretariat DISPENDUK Kota Malang

pelayanan keliling ke seklah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya dan juga anggaran tersebut habis digunakan untuk menggantikerusakan KIA akibat salah cetak dan kerusakan lainnya sebanyak 20% dari jumlah KIA yang telah dicetak.²³



²³Hasil wawancara dengan Bapak Rizki selaku pengurus loket pendaftaran KIA.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat peneliti simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISPENDUK) Kota Malang belum meng implementasikan Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak yang berbunyi:

“Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling ke sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat pelayanan lainnya agar kecangkupan kepemilikan KIA dapat maksimal”.¹

2. Berdasarkan dari hasil pengumpulan data peneliti yang berupa wawancara ke beberapa sumber, sampel yang didapatkan, berikut adalah hambatan yang dimiliki DISPENDUK untuk meng implementasikan Pasal 8 Peraturan Walikota Malang:
 - a. DISPENDUK belum melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya secara merata.

¹Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak

- b. DISPENDUK Kota Malang mencatat rekapitulasi jumlah anak 0 samapai dengan 17 tahun terdiri 1.869.641 per 30 Maret 2018, dan data jumlah anak yang memiliki KIA di Kota Malang sebanyak 52. 798.
- c. Anggaran DISPENDUK untuk pelayanan KIA kurang dikarenakan untuk mengganti kerusakan pencetakan KIA sebanyak 20%
- d. Blanko KIA masi kurang mencukupi
- e. Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya kepemilikan KIA orangtua beranggapan bahwa memiliki KIA masi belum penting, sehingga mengakibatkananya orantua tidak membuat KIA untuk anaknya dengan alasan tidak mengetahui prosedur pendaftarannya.

B. Saran

Bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISPENDUK) Kota Malang dengan hambatan-hambatan yang telah disebutkan di atas, tetap DISPENDUK harus menalaksanakan implementasi Pasal 8 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 dalam pelayanan keliling kesekolah-seklah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya agar ckupan kepemilikan KIA. Apabila DISPENDUK merasa anggaran yang diberikan Pemerintah terasa kurang, DISPENDUK dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi *volunteer* atau sukarelawan. Dengan adanya sukarelawan DISPENDUK dapat menghemat anggaran, serta apabila dirasa kurang DISPENDUK dapat memanfaatkan media sebagai informasi masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi untuk memperkenalkan KIA di Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anton M. Moeliono, 1998, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Jakarta Balai Pustaka.
- Bambang Sunggono, 1998, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Budi Winarno, 2002, **Teori dan Proses Kebijakan Publik**, Yogyakarta, Yogyakarta: Media Presindo.
- Dr. H. Syamsu Yusuf LN., M.Pd., 2009, **Perlindungan Anak**, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,
- H. Santhos Wachjoe Prihambodo, S.H, M.H, 2015, **Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia:Sebuah Catatan Pemikiran**, Jakarta, Grasindo.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2005, **Menejemen Publik**, Jakarta, Grasindo.
- Husni Thamin, 2013, **Hukum Pelayanan Publik di Indonesia**, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- John W. Santrock, 2007, **Perkembangan Anak**, Jakarta, Erlangga.
- John W. Santrock, 2009, **Masa Perkembangan Anak**, Edisi 11, Jakarta, Erlangga.
- Maria Farida Indrati, 1998, **Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukan**, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1989, **Studi Tentang Ilmu Adiministrasi**, Bandung, Sinar Baru Algensido.
- Sadjijono, 2010, **Memahami Hukum Kepolisian**, Yogyakarta; Laks Bang PRESS indo.

Wahab, Solichin Abdul, 2008, **Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Jakarta, Penerbit PT. Bumi Aksara.

WJS.Poerdarminta,1992, **Kamus Umum Bahasa Indoneisa**, Jakarta, Balai Pustaka.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Cara Pelayanan Kartu Identitas Anak.

JURNAL

Arsul Tumnusa, 2016, **Pelaksanaan Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga(KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kantor Kecamatan Lempake Kota Samarinda Utara (online)**, Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan IlmuPolitik UniversitasMulawarman, 2016.

I Gede Pantha Astawa dan Suprin Na'a dalam Lukman Fadlun, **Pembatalan Peraturan Daerah dan Implikasinya Terhadap Prakasa dan Aspirasi Masyarakat, Ringkasan Disertasi, tidak diterbitkan**, Universitas Brawijaya Malang, 2012.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006

INTERNET

Ali Siamun, 2016, **Apakah Itu Identitas**,<http://www.informasiahli.com/2016/06/apakah-itu-identitas.html>, (5 Mei 2018)

Dispendukcapil Malang Kota, 2013, <http://www.dispendukcapil.malangkota.go.id>, (4 Desember 2017)

- Dunia Psikologis, 2015, **Pengertian Anak Sebagai Makhluk Sosial** (online), <http://www.duniapsikologis.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/>. (11 Oktober 2017)
- Harian Nalisa Daily, 2016, **Pemberlakuan Kartu Identitas Anak** (Online), <http://harian.analisadaily.com/opini/news/problem-pemberlakuan-kartu-identitas-anak/215353/2016/02/20>, (12 Oktober 2017)
- KPAI, 2013, **Pertaturan Undang-Undang RI Tentang Anak** (Online), www.kpai.go.id/topik/peraturan-undang-undang-ri-tentang-anak/, (24 April 2018)
- Malang Kota, **Geografis**, <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>, (11 Maret 2018)
- Malang Kota, **Layanan Publik** (online), <http://malangkota.go.id/layanan-publik/dukpil/>. (4 Desember 2017)
- Muhammad Albar, 2012, **Pengertin Implementasi Menurut Narasumber** (Online), <http://jualbeliforum.com/pendidikan/215357-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>, (13 April 2018)
- Noer Urifah, 2014, **Hisory** (online), http://www.sman10malang.sch.id/page_id2152 (28 Mei 2018)
- Prima Wijaya, 2012, **Pengertian Implementasi Menurut Narasumber** (Online), <http://konsulatlaros.blogspot/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html>, 2012, (13 April 2013)
- Smpn 11 Malang, **Sejarah** (online), http://www.smpn11-mlg.sch.id/?page_id=25, (28 Mei 2018)
- Tirto, 2016, **Menimbang Unung Dan Rugi Kartu Identitas Anak** (Online), <https://tirto.id/menimbang-untung-dan-urgensi-kartu-identitas-anak-csiV>, (13 Oktober 2017)
- Wong crewchild, 2015, **Taman Trunojoyo** (Online), <https://wongcrewchild.blogspot.com/2015/04/taman-trunojoyo-kota-malang.html>, (12 Juni 2018)